

SURAT PEMESANAN



No. : 000..... Unit :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat & Tanggal Lahir :
 Kewarganegaraan *) : () WNI () WNA () Korporasi Indonesia () Korporasi Asing
 No. Identitas :
 No. NPWP :
 Alamat Identitas :
 Kelurahan : Kecamatan : Kotamadya/Kabupaten :
 Alamat Surat Menyurat :
 Kelurahan : Kecamatan : Kotamadya/Kabupaten :
 Nomor Telepon/Fax : / Handphone :
 Alamat E-mail :
 Khusus Korporasi *) : () Perseroan Terbatas () Yayasan () Lainnya, sebutkan :
 Pekerjaan :
 Sumber Dana *) : () Tabungan/Simpanan () Penghasilan dari Gaji () Penghasilan dari Usaha Sendiri
 () Warisan, Hibah, Hibah Wasiat () Lainnya, sebutkan :

Selanjutnya disebut “Pemesan”.

Pemesan dengan ini setuju untuk memesan (.....) unit Rumah Kost/Rukost Green Propertykost Jatinangor selanjutnya disebut “Unit Pesanan”) dari **GRENN PROPERTYKOST**, (selanjutnya disebut “Penerima Pesanan”), sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Blok / No. Unit :
 Type :
 Luas Bangunan : /Luas Tanah :
 Harga :
 Cara Bayar :

No.	Keterangan	Jatuh Tempo	Jumlah
1			
2			
3			
4			

- Harga sudah termasuk :
 - Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”);
 - Penyediaan jaringan air dan telepon;
 - Penyediaan jaringan listrik, 1300 VA /per kamar
 - Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”);
- Biaya-biaya lainnya yang menjadi beban Pemesan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Biaya pengurusan dan pemecahan Sertipikat Hak Guna Bangunan
 - Biaya pembuatan akta jual beli dan balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan
 - Biaya Perolehan Ha katas Tanah & Bangunan (“BPHTB”);
 - Biaya pemeliharaan
 - Biaya penggunaan (termasuk tetapi tidak terbatas pada tagihan-tagihan telepon, listrik);
 - Biaya pemasangan instalasi telepon dan balik nama listrik, air, dan telepon
 - Biaya Bumi dan Bangunan (PBB)
 - Bea materai;
 - Kewajiban pembayaran lain (termasuk pajak lain) yang timbul (bila ada) sehubungan dengan ketentuan/peraturan dari pemerintah
 - PPN BM (apabila ada)
 - Selisih Pajak Penghasilan (“PPH”) Penerima Pesanan yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan antara Harga Pengikatan dalam Surat Pemesan ini dengan Nilai Jual Objek Pajak (“NJOP”) pada saat penandatanganan AJB (apabila ada).
- Ketentuan-ketentuan lain :
 - Pemesan mengetahui dan menyetujui bahwa izin-izin persetujuan maupun pesyaratan yang diperlukan untuk keperluan pembangunan akan diurus secara bertahap dari waktu ke waktu oleh Penerima Pesanan dan belum diterbitkannya suatu izin, persetujuan atau persyaratan pembangunan sepanjang masih dalam pengurusan oleh Penerima Pesanan bukan merupakan kesalahan atau kelalaian atau pelanggaran Penerima Pesanan kepada Pemesan atau pihak lain manapun
 - Dalam hal karena adanya suatu peraturan hokum atau perundang-undangan yang berlaku atau putusan/ penetapan pengadilan atau keputusan instansi berwenang lainnya (yang sekarang maupun di kemudian hari aka nada) menyebabkan Penerima Pemesanan ini, maka:
 - Pemesan setuju dan karenanya tetap berkewajiban menyetorkan sebagai uang titipan angsuran sebesar jumlah angsuran pembayaran yang jatuh tempo ke rekening penampungan (escrow account) yang ditetapkan oleh Penerima Pesanan dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam informasi angsuran yang merupakan lampiran dari Surat Pemesanan ini, penitipan-penitipan mana berlaku sampai dengan jangka waktu dapat dilakukannya atau tidak terhalangnya penerimaan angsuran-angsuran pembayaran oleh Penerima Pesanan; dan
 - Dalam hal Pemesan tidak atau tidak bersedia emlakuka ketentuan dalam butir I di atas karena sebab atau alasan apapun, maka Penerima Pesanan sewaktu-waktu atas pertimbangan dan keputusan Penerima Pesanan sendiri berhak (dan sepanjang diperlukan, merupakan kuasa khusus dari Pemesan kepada Penerima Pesanan) untuk membatalkan atau mengakhiri secara sepihak atas Surat Pemesanan ini dan dalam hal demikian berlaku ketentuan pembatalan (pengakhiran) dan pengembalian uang pembayaran sebagaimana diatur dalam butir 6 Surat Pemesanan ini.

Dengan menandatangani Surat Pemesanan ini, maka Pemesan dengan ini menyatakan telah membaca, mengerti dan menyetujui setiap dan seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di balik halaman Surat Pemesanan ini.

Bandung,.....
 Pemesan, _____ Penerima Pesanan, _____ Dibuat, _____ Disetujui, _____

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN SURAT PEMESANAN ("SP"):

- Sejumlah uang yang telah disepakati yang harus dibayar oleh Pemesan kepada Penerima Pesanan untuk pembelian Unit Pesanan (selanjutnya disebut "Harga Pengikatan") dan cara pembayaran (termasuk jadwal pembayarannya) mengikat terhadap Pemesan dan Penerima Pesanan.
- Pembelian dapat dilakukan secara tunai keras atau tunai bertahap. Pemesan tunduk dan terikat pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Penerima Pesanan, termasuk kewajiban Pemesan untuk melunasi setiap kewajiban pembayaran uang tanda jadi (booking fee), uang muka maupun angsuran/cicilan dalam jumlah yang tepat (dalam arti tidak kurang dan tanpa potongan apapun) dan tepat waktu (dalam arti tidak melampaui tanggal jatuh tempo) sesuai jadwal pembayaran.
- Apabila setelah membayar uang tanda jadi (booking fee) pemesanan, ternyata Pemesan tidak atau terlambat melaksanakan kewajiban pembayaran berikutnya karena sebab atau alasan apapun atau Pemesan atas kehendaknya sendiri mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri sebagai Pemesan, maka pemesanan dianggap batal karena kehendak/inisiatif, kesalahan atau kelalaian dari Pemesan, sehingga seluruh pembayaran yang telah diterima oleh Penerima Pesanan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dikembalikan karena sebab atau alasan apapun dan menjadi hak Penerima Pesanan sebagai ganti rugi.
- Mengenai Denda Keterlambatan:
 - Apabila Pemesan tidak atau terlambat membayar atau kurang membayar angsuran/cicilan dan/atau kewajiban pembayaran lain pada tanggal jatuh tempo kewajiban pembayaran, maka Pemesan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% (satu per mil) per hari dari jumlah angsuran maupun kewajiban pembayaran lain yang tertunggak.
 - Penerima Pesanan tidak berkewajiban untuk memberitahukan atau mengingatkan Pemesan, apabila Pemesan terlambat atau kurang membayar sesuai jadwal dan jumlah pembayaran yang telah disepakati.
 - Penyerahan secara fisik atas Unit Pesanan akan dilaksanakan secara bertahap mulai tanggal penyelesaian pembangunan, kecuali:
 - Dalam masa pembangunan tersebut ada permintaan Pemesan yang disetujui oleh Penerima Pesanan untuk melakukan perubahan dalam Unit Pesanan; atau
 - Selama jangka waktu tersebut terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan Penerima Pesanan atau terjadinya Force Majeure; atau
 - Atas pertimbangannya sendiri Penerima Pesanan menunda penyerahan Unit Pesanan sampai dengan telah dipenuhi seluruh kewajiban Pemesan kepada Penerima Pesanan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelunasan seluruh Harga Pengikatan, denda-denda, biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya (apabila ada).
 - Apabila Penerima Pesanan terlambat menyerahkan Unit Pesanan, maka terhitung 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak batas penyerahan Unit Pesanan, Penerima Pesanan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% (satu per mil) per hari dan maksimal 3% (tiga persen), dari sisa bangunan yang belum terselesaikan. Dengan ketentuan Harga Pengikatan telah Lunas.
- Mengenai Pembatalan:
 - Pemesan setuju jika terjadi keterlambatan pembayaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo kewajiban pembayaran yang bersangkutan, maka Penerima Pesanan berhak membatalkan secara sepihak pemesanan atas Unit Pesanan, dengan melepaskan (mengesampingkan) ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - Dalam hal terjadi pembatalan atas permintaan Pemesan dan dapat disetujui secara tertulis oleh Penerima Pesanan, maka Penerima Pesanan hanya berkewajiban mengembalikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Pemesan setelah dikurangi: (a) 30% (tiga puluh persen) dari jumlah uang yang telah diterima oleh Penerima Pesanan; (b) uang tanda jadi (booking fee); (c) PPN Pemesan; (d) PPh Penerima Pesanan; (e) biaya pembatalan/ biaya pembatalan PPJB (f) kewajiban pembayaran yang tertunggak lainnya (apabila ada); dan (g) kewajiban pajak lainnya (apabila ada); dan sisanya dikembalikan kepada Pemesan.
- Pemesan wajib menandatangani PPJB dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan (perjanjian standar yang berlaku) di **Rumah Kost Green Propertykost Jatinangor**. Apabila Pemesan tidak menandatangani PPJB pada hari yang sama dengan tanggal SP atau dalam jangka waktu lain yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Penerima Pesanan karena sebab atau alasan apapun, maka Penerima Pesanan berhak, tapi tidak berkewajiban, dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Pemesan (dengan melepaskan ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bertindak sebagai kuasa dari Pemesan untuk menandatangani PPJB maupun surat/perjanjian lainnya yang berkaitan, dengan segala akibat dan risiko merupakan beban dan tanggung jawab Pemesan.
- Pemesan tidak diperkenankan untuk menjual, menyewakan atau mengalihkan hak atas Unit Pesanan dengan cara apapun kepada pihak lain. Pengalihan hak hanya dapat dilakukan Pemesan setelah mendapat izin atau persetujuan tertulis dari Penerima Pesanan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pengalihan Hak dilakukan kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal SP dikenakan biaya administrasi pengalihan sebesar 5% (lima persen) dari harga pengikatan Unit Pesanan.
 - Pengalihan Hak dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal SP dikenakan biaya administrasi pengalihan sebesar 2% (dua persen) dari harga pengikatan Unit Pesanan.
 - Terkecuali Pengalihan Hak kepada pihak ketiga yang merupakan suami/istri yang sah, anak kandung atau orang tua kandung dan dapat dibuktikan dalam suatu Kartu Keluarga yang sah dari Pemesan dikenakan biaya administrasi Pengalihan Hak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta dipotong pajak-pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dari Harga Pengikatan sebelum PPN dan penggantian biaya materai wajib dibayar oleh Pemesan.
 - Apabila Pemesan akan melakukan Pengalihan Hak yang tercantum dalam poin (a) dan poin (b) di atas, dan telah melakukan transaksi penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), maka terhadap Pemesan berlaku ketentuan pembatalan unit sesuai PPJB.
 - Apabila hal tersebut dilanggar, maka setiap dan seluruh akibat (konsekuensi hukum) dan risiko yang timbul, termasuk karena ketentuan perpajakan, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pemesan. Dalam hal demikian, pemesanan atas Unit Pesanan sewaktu-waktu dapat dianggap atau dinyatakan batal oleh Penerima Pesanan karena kesalahan atau kelalaian dari Pemesan, sehingga seluruh pembayaran yang telah diterima oleh Penerima Pesanan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dikembalikan karena sebab atau alasan apapun dan menjadi hak Penerima Pesanan sebagai ganti rugi.
- Penyerahan Unit Pesanan wajib diterima oleh Pemesan dan akan dinyatakan dalam suatu Berita Acara Serah Terima ("**BAST**").
- Mengenai Serah Terima Unit Pesanan:
 - Serah terima Unit Pesanan secara fisik wajib dilaksanakan oleh Pemesan atas pemberitahuan secara tertulis dari Penerima Pesanan (atau petugas/pejabatnya) dan dituangkan dalam suatu BAST yang telah ditetapkan, setelah Unit Pesanan telah siap untuk dapat dilakukan serah terima. Untuk maksud tersebut, Pemesan wajib memenuhi semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan (termasuk pelunasan Harga Pengikatan, denda dan kewajiban pembayaran lainnya, kalau ada) yang ditetapkan oleh Penerima Pesanan.
 - Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan untuk serah terima ternyata Pemesan tidak datang dan/atau tidak menandatangani BAST karena sebab apapun, maka Pemesan dianggap menyetujui bahwa penyerahan Unit Pesanan telah dilakukan dan dalam hal demikian bukti pengiriman surat pemberitahuan untuk melaksanakan serah terima Unit Pesanan tersebut dianggap merupakan bukti yang cukup bahwa serah terima Unit Pesanan telah dilaksanakan pada hari ke 7 (tujuh) kalender setelah tanggal pemberitahuan tersebut disampaikan.
 - Jika Penerima Pesanan telah menyelesaikan Unit Pesanan, dan Pemesan telah membayar kepada Penerima Pesanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Harga Pengikatan, berikut seluruh denda-denda, biaya-biaya dan kewajiban pembayaran lainnya yang terutang (apabila ada), maka atas pertimbangan dan izin tertulis terlebih dahulu dari penerima pesanan atau berdasarkan perjanjian pinjam pakai, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Penerima Pesanan, Pemesan dapat menempati atau meng huni Unit Pesanan dengan Perjanjian Pinjam Pakai.
- Unit Pesanan yang telah dipesan tidak dapat ditarik dengan unit lain oleh Pemesan tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Pesanan. Penerima Pesanan berhak untuk melakukan perubahan, peningkatan atau perbaikan kualitas, penyesuaian dan/atau perubahan atas struktur/konstruksi, arsitektur, mechanical & engineering (M/E), desain gambar proyek/lay out/penataan/penempatan/peruntukan atas Unit Pesanan karena sebab atau alasan apapun (termasuk karena adanya suatu perubahan peraturan perundang-undangan, perizinan dan/atau persetujuan yang berlaku), yang berakibat terjadi penyesuaian atau perubahan atas letak/lokasi, peruntukan, penomoran atau luas pada Unit Pesanan. Dalam hal terjadi perubahan letak/lokasi dan/atau peruntukan dan/atau luas (yang besar/signifikan), maka berlaku ketentuan: (i) Pemesan berhak untuk meminta pembatalan pemesanan ini kepada Penerima Pesanan dan karenanya Penerima Pesanan wajib mengembalikan kepada Pemesan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemesan kepada Penerima Pesanan (baik uang muka dan angsuran yang telah disetor, dikurangi pajak yang telah dibayarkan) dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak pembatalan, tanpa berhak (sepanjang perlu dengan ini merupakan pelepasan hak/wewenang dari Pemesan) mengajukan ganti rugi maupun tuntutan dan/atau gugatan apapun kepada Penerima Pesanan; atau (ii) Pemesan menyetujui perubahan/pemindahan/penggantian atas Unit Pesanan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Ketentuan pilihan tersebut wajib dinyatakan secara tertulis oleh Pemesan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diberitahukan oleh Penerima Pesanan. Setelah lewat jangka waktu tersebut, maka Penerima Pesanan berhak untuk menentukan dan memutuskan sendiri ketentuan yang akan diberlakukan terhadap Pemesan dan merupakan ketentuan yang sah dan mengikat terhadap Pemesan atau penerima/pengganti haknya, dan Pemesan tidak berhak (sepanjang perlu dengan ini merupakan pelepasan hak/wewenang dari Pemesan) mengajukan ganti rugi maupun tuntutan dan/atau gugatan apapun kepada Penerima Pesanan. Pemesan tidak boleh melakukan renovasi, perubahan atau penambahan pada bangunan dari Unit Pesanan sebelum serah terima dilakukan dan selama Pemesan belum menyelesaikan (melunasi) harga pengikatan, denda-denda, dan biaya-biaya lainnya kepada Penerima Pesanan. Penerima Pesanan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan berdasarkan catatan perbaikan (check list) pada saat serah terima Unit Pesanan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal serah terima di Berita Acara Serah Terima, kecuali atas kerusakan yang diakibatkan kelalaian Pemesan sendiri atau Force Majeure. Setelah lewat waktu tersebut setiap kerusakan dan perbaikan bukan merupakan tanggung jawab dari Penerima Pesanan. Masa Garansi dan Pemeliharaan menjadi tidak berlaku apabila pada masa garansi Pemesan melakukan renovasi atas unit Rumah.
- Terhitung sejak Penandatanganan Berita Acara Serah terima (BAST), maka segala risiko dan tanggung jawab atas Unit Pesanan, termasuk kewajiban pembayaran PBB, biaya-biaya (termasuk biaya pemeliharaan/maintenance fee), serta pemeliharaannya beralih menjadi beban (tanggung jawab) dan wajib dibayar oleh Pemesan.
- Terhitung sejak Penandatanganan Berita Acara Serah terima (BAST) maka Pemesan wajib menaati Tata Tertib Kepenghunan dan ketentuan dari Estate Management Rumah Kost Green Propertykost Jatinangor.
- Semua pembayaran wajib dilakukan secara penuh tanpa potongan apapun dan dilaksanakan langsung kepada Penerima Pesanan **GREN PROPERTYKOST**, atau pengiriman uang (transfer) ditujukan kepada **GREN PROPERTYKOST** dengan melampirkan Bukti pembayaran.
- Biaya penolakan cheque atau bilyet giro dari Pemesan ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan biaya meterai sampai pembayaran lunas ditanggung oleh Pemesan.
- Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam SP ini akan diatur lebih lanjut dalam PPJB dan perjanjian (-perjanjian) lain yang dibuat sehubungan Unit Pesanan.
- SP ini bukan merupakan bukti kepemilikan atas Unit Pesanan dari Penerima Pesanan kepada Pemesan atau pihak manapun, dan harus dilengkapi dengan PPJB dan selanjutnya pembuatan dan penandatanganan AJB (di hadapan PPAT yang berwenang) atas Unit Pesanan, berdasarkan prosedur, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di **Green Propertykost Jatinangor**.
- Dalam hal terdapat perbedaan data SP yang dipegang/disimpan oleh Pemesan dengan data SP yang tercatat/disimpan oleh Penerima Pesanan, maka yang sah dan berlaku adalah data SP yang tercatat/disimpan oleh Penerima Pesanan.
- Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam SP sehubungan dengan Unit Pesanan, prosedur, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di **Green Propertykost Jatinangor** akan diatur lebih lanjut dalam PPJB.
- PPJB akan dilaksanakan apabila Penerima pesanan telah membayar 30% harga Pengikatan untuk pembayaran Tunai Keras dan Tunai bertahap. Jadwal PPJB akan di atur oleh Penerima Pesanan, dan Pemesan wajib hadir untuk penandatanganan PPJB.